



Nr. 54 Ministerratssitzung vom 23. August 1920, 16 Uhr

R 43 I/1358, Bl. 135–137

Anwesend: Ebert, Fehrenbach, Heinze, Koch, Geßler, Scholz, Groener; PrIM Severing; StS Albert, Lewald; General v. Eisenhart-Rothe; Gesandter v. Rosenberg; RKom. Peters; StKom. Weismann; MinDir. Nobis, Siefarth, Meissner; WLegR Heilbron; Protokoll: MinR v. Bornstedt.

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. *Stellungnahme zu den Vorgängen in Oberschlesien.*
2. *Organisation Escherich.*
3. *Kontrolle der Waffen- und Munitionstransporte auf deutschen Eisenbahnen.*

1. Stellungnahme zu den Vorgängen in Oberschlesien ¹.

Das Kabinett beschließt nach eingehender Aussprache über die Lage in Oberschlesien, daß der Preussische Minister des Innern, Severing, und der Staatssekretär im Reichsministerium des Innern, Dr. Lewald, sich nach Breslau begeben sollen, um mit Vertretern Oberschlesiens dort unmittelbar Fühlung zu nehmen ². Durch eine alsbald in der Presse zu veröffentlichende Kundgebung sollen die bisher vom Auswärtigen Amt unternommenen diplomatischen Schritte und der unerschütterliche Wille der Reichsregierung, Oberschlesien mit den zu Gebote stehenden Mitteln zu schützen und beim Reich zu erhalten, zum Ausdruck gebracht werden ³.

¹ Es handelte sich hier um den poln. Aufstand in Oberschlesien im August 1920. Siehe dazu Schultheß 1920, I, S. 238–242 und Egelhaaf, Jahresübersicht 1920, S. 174–175. Das AA gab noch im Jahre 1920 eine umfassende Denkschrift über die Vorgänge in Oberschlesien heraus: „Der Aufstand im oberschlesischen Abstimmungsgebiet. August und September 1920.“ (R 43 I/352, Bl. 142–240).

² Am 25. 8. traf der PrIM Severing mit Vertretern Oberschlesiens in Breslau zusammen; s. dazu Schultheß 1920, I, S. 240.

³ Noch am 23. 8. offenbar wurde eine amtliche Meldung veröffentlicht, in der es hieß, daß die RReg. durch ihre Vertreter bei der Interalliierten Kommission in Oberschlesien und durch ihre Botschafter in Rom, London und Paris wegen des Aufstandes in Oberschlesien vorstellig geworden sei. In der Meldung hieß es dann weiter: „Die Bevölkerung Oberschlesiens kann versichert sein, daß die deutsche Regierung die oberschlesischen Interessen mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln vertreten wird, daß sie sich auf Gedeih und Verderb mit Oberschlesien verbunden fühlt und nicht stillschweigend hinnehmen wird, daß auch nur ein Fußbreit oberschlesischen Bodens durch gewaltsame Maßnahmen entgegen den Bestimmungen des Friedensvertrages und gegen den Willen der Bevölkerung vom Deutschen Reich getrennt wird.“ (Text der amtlichen Meldung, Vorwärts Nr. 420 v. 24.8.1920).

2. Organisation Escherich.

Staatssekretär Albert trägt vor, daß mit Rücksicht auf das Telegramm Escherichs an den Herrn Reichspräsidenten die Reichsregierung zu dem Verbot der Escherich-Organisationen durch die Preußische Regierung Stellung nehmen müsse⁴. Er halte es nicht für richtig, daß die Reichsregierung länger laviere, sondern glaube, daß eine klare und unzweideutige Stellung in der Antwort an Escherich eingenommen werden müsse. Praktisch seien die Escherich-Organisationen offenbar nichts anderes als in andere Formen gegossene Einwohnerwehren. Die Reichsregierung müsse daher das Verbot der Preußischen Regierung decken. Es sei allerdings nicht ohne Schwierigkeit, da die Rechtsfrage nicht klar liege⁵. Trotzdem würde er es aus politischen Erwägungen für richtig halten, wenn die Reichsregierung zu dem Entschluß käme, die Escherich-Organisationen auf Grund des Entwaffnungsgesetzes zu verbieten. Entspreche ein solches Vorgehen nicht der Ansicht des Kabinetts, so schlage er vor, daß die Reichsregierung in der zu erteilenden Antwort es wenigstens ablehne, sich mit Preußen wegen Aufhebung des Verbots in Verbindung zu setzen.

Reichsminister des Innern Koch führt aus, daß Escherich kein Zweifel darüber gelassen worden sei, daß von einer Anerkennung seiner Organisationen keine Rede sein könne⁶. Wenn er auch glaube, daß Escherich vom besten Willen beseelt sei, so habe er doch mit seinem Vorgehen fehlgegriffen.

Reichswehrminister Dr. Geßler bittet, bei der Beurteilung der Angelegenheit auf die Stimmung in Süddeutschland Rücksicht zu nehmen. Man mache in Bayern der Preußischen Regierung den Vorwurf, daß sie mit zweierlei Maß messe, indem sie einseitig gegen die Escherich-Organisationen, nicht aber mit gleicher Energie gegen linksradikale Organisationen vorgehe.

Preuß. Min. d. Innern Severing betont, daß nach den Besprechungen in Spa schnell gehandelt werden mußte. Da die Ausführungsbestimmungen zum Entwaffnungsgesetz auf sich warten ließen, habe die Preußische Regierung sich verpflichtet gefühlt, zunächst selbst durchzugreifen⁷. Das habe u.

⁴ Am 14.7.1920 war die Organisation Escherich in Preußen durch die Pr. Reg. verboten worden, und am 15. 8. hatte der PrIM dieses Verbot wiederholt. Siehe dazu Dok. Nr. 44, Anm. 6 und Dok. Nr. 50, P. 1.

Am 18. 8. hatte Escherich daraufhin aus Regensburg ein Telegramm an den RPräs. gerichtet, in dem er gegen das Vorgehen des PrIM scharf protestierte. In dem Telegramm hieß es: „[...] Gegen dieses Recht und Gesetz verhöhrende Verfahren des preußischen Ministers erhebe ich schärfsten Protest. Ich werde kein mir verfassungsgemäß zur Verfügung stehendes Mittel unversucht lassen, um der Organisation, die ein eingetragener Verein ist, ihr Recht zu erkämpfen. Mit großen persönlichen Opfern und Mühen ist es mir gelungen, alle zur Organisation gehörenden Verbände und Vereine unter meiner Leitung zu vereinen und auf unser auf der Verfassung aufgebautes Programm zu verpflichten. Trotz meiner beruhigenden Einwirkung hat das Verfahren der preußischen Regierung, das ganz offen gegen Art. 124 der Reichsverfassung verstößt, eine begreifliche Erregung innerhalb meiner Organisation hervorgerufen, für deren etwaige Folgen die preußische Regierung die Verantwortung zu tragen haben wird [...] Auch heute noch will ich mich in meinem Vertrauen nicht beirren lassen und muß ausdrücklich verlangen, daß die Reichsregierung die in der Weimarer Verfassung garantierten Grundrechte der Deutschen auch für die Angehörigen meiner Organisation zu schützen wissen wird.“ (R 43 I/2731, Bl. 57).

Das Büro des RPräs. hatte das Telegramm abschriftl. an den RIM gesandt, der die Angelegenheit offenbar vor das Kabinett brachte.

⁵ Die Rechtslage war dadurch unklar, daß Escherich seine Organisation am 11.8.1920 in das Vereinsregister München hatte eintragen lassen (Schultheß 1920, I, S. 235 f.). Damit konnte er für sich das verfassungsmäßig garantierte Recht der Vereinsfreiheit in Anspruch nehmen (Art. 124 der RV).

Ferner hatte Escherich mehrfach erklärt, daß er die Bestimmungen des Entwaffnungsgesetzes loyal erfüllen werde (Schreiben Escherichs an die RReg. v. 16.8.1920, R 43 I/2731, Bl. 14–17). Nach diesen Erklärungen war ein Verbot der Organisation Escherich unter Berufung auf die Nichterfüllung des Entwaffnungsgesetzes rechtlich fragwürdig.

⁶ Am 18. 8. hatte der sozialdemokratische Abg. Keil eine Anfrage an die RReg. gerichtet, ob eine Zeitungsnotiz richtig sei, nach der die Minister Geßler und Koch der Organisation Escherich ihre Unterstützung zugesagt hätten (RT-Drucks. Nr. 442, Bd. 363). Nachdem die Rkei die Anfrage noch am 18. 8. an beide Minister weitergeleitet hatte, teilte RIM Koch am gleichen Tage aus Wiesbaden mit, daß ihm die Zeitungsnotiz unbekannt sei, sie aber offenbar unrichtig sei. Bei den Verhandlungen in Ostpreußen sei bestimmt worden, daß nur Organisationen zulässig seien, die sich dem OPräs. unterstellten und sich aus allen verfassungstreuen Bevölkerungsschichten zusammensetzten (R 43 I/2731, Bl. 49–50).

Am 19.8.1920 teilte RWeM Geßler aus seinem Urlaubsort Lindenberg/Allgäu telegraphisch mit, daß die Organisation Escherich von ihm weder Unterstützung erbeten noch zugesagt erhalten habe (R 43 I/2731, Bl. 45).

Auch in der späteren Beantwortung der Anfrage des Abg. Keil hieß es, daß die Organisation Escherich von beiden Ministern weder Unterstützung erbeten noch zugesagt erhalten habe (RT-Drucks. Nr. 719, Bd. 364).

⁷ Siehe o. Anm. 4.

a. in Hannover zu dem Erfolg geführt, daß 49 200 Militärwaffen herausgeholt worden seien. Es sei ihm seinerzeit gelungen, die Errichtung der Ortswehren zu unterbinden. Falls man jetzt die Escherich-Organisationen erlauben würde, sei die Errichtung von Ortswehren nicht hintanzuhalten. Wenn in der Antwort der Reichsregierung eine Duldung der Escherich-Organisationen zum Ausdruck komme, so könne er die Verantwortung für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung in Preußen nicht mehr übernehmen.

Reichsminister der Justiz Dr. Heinze hält das Vorgehen Preußens für rechtlich unzulässig. Die Escherich-Organisationen könnten nur insoweit verboten werden, als sie bewaffnet seien. Da Escherich ausdrücklich erklärt habe, sich mit seinen Organisationen der Entwaffnung unterziehen zu wollen, sei eine rechtliche Unterlage, gegen die Organisation als solche vorzugehen, nicht gegeben. Doch halte er es aus politischen Erwägungen nicht für angängig, die Preußische Regierung in der von der Reichsregierung Escherich zu erteilenden Antwort zu desavouieren.

Reichswirtschaftsminister Dr. Scholz betont, daß jeder Anschein vermieden werden müsse, als ob das Reich mit dem Vorgehen Preußens einverstanden sei.

Der Herr *Reichskanzler* führt aus, daß die Escherich-Organisationen wie alle anderen zu entwaffnen seien. Die Reichsregierung könne sich nicht direkt hinter die Preußische Regierung stellen, da Zweifel an der Gesetzmäßigkeit des Verbots bestünden. Es sei jedoch politisch unmöglich, die Preußische Regierung zu desavouieren. Escherich müsse daher in der sorgfältig zu formulierenden Antwort auf den Verwaltungsrechtsweg verwiesen werden.

Das *Kabinetts beschließt*, daß das Reichsministerium des Innern die Antwort an Escherich und eine entsprechende Mitteilung an die Presse formulieren und in der nächsten Kabinettsitzung vorlegen solle⁸.

3. Kontrolle der Waffen- und Munitionstransporte auf deutschen Eisenbahnen.

Reichsverkehrsminister Groener berichtet über die zur Sicherung der Neutralität ergriffenen Maßnahmen⁹ und über die bisherigen Besprechungen mit den Vertretern der Arbeiterorganisationen¹⁰. Die Bewegung in der Arbeiterschaft richte sich 1. gegen die Ententetransporte¹¹, 2. gegen innerdeutsche Transporte. Bei letzteren handele es sich in der Hauptsache um Munitions- und Waffentransporte für die Reichswehr und die Sipo, von denen die Arbeiterschaft annehme, daß sie mitunter nicht an die richtige Adresse gelangen. Er habe sich auf den Standpunkt gestellt, daß Eingriffe während der Fahrt durch die Arbeiterschaft unter keinen Umständen zu dulden seien. Andernfalls höre jede Möglichkeit eines geordneten Eisenbahnbetriebes auf. Durch Ausführung der am gestrigen Tage gefaßten Beschlüsse der Spitzenorganisationen würde eine zweite Hierarchie von Befehlsstellen geschaffen werden¹²; dies sei für die Eisenbahnverwaltung unerträglich. Er schlage dem Kabi-

⁸ Siehe dazu weiter Dok. Nr. 56, P. 2.

⁹ Diese Maßnahmen waren die Neutralitätserklärung Dtlds. im poln.-russ. Krieg vom 20.7.1920 (Schultheß 1920, I, S. 201) und die VO der RReg. zum Verbot der Ausfuhr und Durchfuhr von Waffen und Munition vom 25. und 30.7.1920 (RGBl. 1920, S. 1469 u. 1485).

¹⁰ Gegenstand dieser Besprechungen waren Auseinandersetzungen zwischen dem RIMin. und Berliner Eisenbahnern über die Absendung eines für die ostpreußische Sicherheitspolizei bestimmten Zuges mit Militärgütern. Die Abfertigung dieses Zuges war von den Eisenbahnern verweigert worden (Vorwärts Nr. 411 v. 18.8.1920).

Diese Verhandlungen hatten am 18. 8. zwischen den beteiligten Behörden (RIMin. und Eisenbahndirektion) und den Arbeiterorganisationen (Vertreter der sozialistischen Parteien, der Berliner Gewerkschaftskommission, des Dt. Eisenbahnerverbandes und der Betriebsräte) begonnen und dauerten zum Zeitpunkt der Kabinettsitzung noch an (Vorwärts Nr. 420 v. 24.8.1920).

¹¹ Siehe dazu Dok. Nr. 41, P. 2.

¹² Nachdem auch an anderen Orten Waffentransporte angehalten worden waren, waren am 22. 8. von den Arbeiterorganisationen gemeinsame Richtlinien beschlossen worden, nach denen künftig alle Transporte kontrolliert werden sollten. Diese Richtlinien besagten, daß die örtlichen Arbeiterausschüsse berechtigt seien, jeden verdächtigen Transport solange anzuhalten, bis eine Entscheidung der Zentralinstanz in Berlin gefallen sei. Ententezüge, über die vorher eine Verständigung mit den örtlichen Gewerkschaften hergestellt werden mußte, sollten besondere Passierscheine erhalten. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Munitionstransporte der Reichswehr gerichtet werden (Vorwärts Nr. 420 v. 24.8.1920).

nett vor, einen Weg zu suchen, um die Beschlüsse der Spitzenorganisationen durch Verhandlungen mit den Arbeitern aus dem Wege zu schaffen, denn er halte es für richtig, eine Vermittlung zu versuchen, bevor man zu dem äußersten Mittel des Verbots greife.

Reichswirtschaftsminister Dr. Scholz weist darauf hin, daß, soweit die Grenzüberwachungen in Frage kommen, der Reichsbeauftragte für Ein- und Ausfuhr bereits von ihm mit den notwendigen Instruktionen versehen sei.

Der Herr *Reichspräsident* schlägt vor, den Weg der Verhandlung mit den Arbeiterorganisationen zu beschreiten. Wir könnten einen Eisenbahnerstreik jetzt nicht vertragen. Er habe auf Grund seiner Fühlungnahme den Eindruck, daß wenigstens in den Kreisen der Mehrheitssozialisten die Bereitswilligkeit zum Entgegenkommen bestehe. Die Arbeiter hätten darüber geklagt, daß die Transporte nicht den Verabredungen entsprechend genügend gekennzeichnet worden seien¹³. Die führenden Organisationen seien jedoch der Ansicht, daß die Leitung der Kontrolle in der Hand der Behörde liegen müsse.

Entwaffnungskommissar Dr. Peters führt aus, daß er ohne weiteres in der Lage sei, ein generelles Transportverbot zu erlassen. Von diesem Verbot müßten grundsätzlich die auf Grund vertraglicher Verpflichtungen fahrenden Ententetransporte und die zur Verschrottung bestimmten Transporte des Reichsschatzministeriums ausgenommen werden. Alle anderen Transporte würden dann im einzelnen Falle von ihm zu genehmigen sein.

Der Herr *Reichskanzler* betont, daß zur Mitwirkung nur Vertreter der Gewerkschaften des Eisenbahnpersonals, nicht aber auch Vertreter einzelner politischer Parteien zugelassen werden könnten. Das *Kabinett beschließt*, daß im Sinne der Vorschläge des Herrn Reichskanzlers und des Entwaffnungskommissars mit den Arbeitervvertretern verhandelt werden solle¹⁴.

¹³ Vgl. Dok. Nr. 41, P. 2.

¹⁴ Diese Verhandlungen fanden am Abend des 23. 8. in der Rkei statt; den Vorsitz führte der RK. An ihnen nahmen Vertreter des ADGB, des Dt. Transportarbeiterverbandes, der SPD und der USPD teil. Regierung und Arbeiterorganisationen waren sich darin einig, daß neutralitätswidrige Transporte verhindert werden sollten. Es wurde beschlossen, daß alle für die Reichswehr und die Sicherheitspolizei bestimmten Transporte vom RWeMin. bzw. von den Zentralpolizeibehörden genehmigt werden sollten. Bei der Genehmigung dieser Transporte sollten Vertreter der organisierten Arbeiterschaft mitwirken (WTB-Meldung, Vorwärts Nr. 421 v. 24.8.1920). Siehe dazu weiter Dok. Nr. 58.

Zitierhinweis

Nr. 54 Ministerratssitzung vom 23. August 1920, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Fehrenbach, bearb. von Peter Wulf, 1972, S. 130–134 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/feh-D54>